

Datei: eml/2026-07-06_/insolvenzrecht-eigenverwaltung-schutzschirm-medtech-jena.eml

Von	cfo.biometrik@example.invalid
An	kanzlei-lindenhof@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Rangrücktritt und freie Liquiditätsüberschüsse

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte prüfen Sie den Rangrücktritt so, dass keine Zahlung zulässig bleibt, solange wir in der Liquiditätslücke stehen. Der Gesellschafter möchte wissen, ob er damit wirklich nicht versehentlich andere Gläubiger benachteiligt.

Beste Grüße

T. Ahlborn

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzrecht-eigenverwaltung-schutzschirm-medtech-jena

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag	Fälligkeit	freie Mittel;13-Wochen-Matrix
streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk		
Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse	Drittbegünstigung	Zahlungssperre;Klauselcheck

Datei: liquiditaetsstatus_2026_kw27_kw39.csv

KW;Anfangsbestand;Einzahlungen sicher;Einzahlungen unsicher;faellige Verbindlichkeiten;Deckung
27;640000;820000;180000;910000;550000
28;550000;430000;0;1250000;-270000
29;-270000;980000;220000;1880000;-1170000
30;-1170000;2100000;0;1480000;-550000

Tabellenblatt: Daten

Gläubiger	Betrag	Status	Einstellung Liquiditätsstatus	Begründung
Kunde NordClinic AG	940000	streitige Bonusforderung	prüfen	Vertragsauslegung und Abnahmeprotokoll offen
Sensorlieferant NanoSens	360000	unstreitig fällig	ja	Lieferungen Mai fakturiert
Landesförderbank	120000	Rate fällig 15.08.	noch nicht	Fälligkeit außerhalb Betrachtungsstichtag

Krisensitzungsvermerk Geschäftsführung

Die Geschäftsführung diskutiert Eigenverwaltung, Schutzschirm und außergerichtlichen Stillhaltevergleich. Der Liquiditätsstatus zeigt in Kalenderwoche 30 eine Deckungslücke von 1,18 Mio EUR, wenn die Bonusforderung des Kunden eingestellt wird.

Der CFO hält die Forderung für unbegründet, kann aber bisher nur auf eine E-Mail-Verhandlung verweisen.

Erläuterung Liquiditätsstatus

Die Planung trennt fällige Verbindlichkeiten, streitige Forderungen, Zahlungszusagen und freie Linie. Streitige Verbindlichkeiten werden nicht prozentual gewichtet, sondern nach objektiver Rechtslage mit Begründung ein- oder ausgestellt.

Titel und ernsthaft durchsetzbare Fälligkeit werden gesondert markiert.

Lieferantenschreiben

NanoSens Components GmbH stellt Lieferung auf Vorkasse um. Ohne Sensorcharge S-77 kann die Juli-Produktion nur fünf Arbeitstage laufen.

Das Schreiben kündigt keine Kündigung an, erhöht aber die praktische Planungsunsicherheit.

Bankmail Covenant

Die Hausbank verlangt bis 08.07.2026 eine belastbare Fortbestehensprognose, Liquiditätsplanung und Darstellung der Eigenverwaltungsoption.

Eine weitere Ziehung der Betriebsmittellinie wird ohne Stillhaltepapier nicht zugesagt.

Rangrücktritt Entwurf

Der Entwurf stellt Zahlungen nur aus freien, nicht zur Schuldendeckung benötigten Liquiditätsüberschüssen in Aussicht. Er benennt Insolvenzgläubiger als begünstigte Dritte und untersagt Tilgung, wenn dadurch Insolvenzreife vertieft würde.

Offen sind Laufzeit, Zinsbehandlung, handelsbilanzielle Einordnung und Zustimmung des Familiengeschafters.

Schutzschirm Antrag Arbeitsfassung

Der Antrag beschreibt drohende Zahlungsunfähigkeit, Sanierungsfähigkeit und Eigenverwaltungsorganisation. Noch offen sind die endgültige Bescheinigung, der Sachwaltervorschlag und die Besetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses.

Die Fassung ist ein Arbeitsstand für Berater und Geschäftsleitung, nicht versandfertig.

Arbeitsstand und offene Punkte

1. Sofort zu sichern

Frist, Zuständigkeit, Akteneinsicht und fehlende Anlagen sind vor jeder vertieften materiellen Prüfung zu ordnen. Das Arbeitsprodukt soll zuerst eine belastbare Fristen- und Belegmatrix liefern.

2. Offene Belege

Die Akte enthält bewusst nicht alle Unterlagen vollständig. Nachzufordern sind nur die Dokumente, die den nächsten Verfahrensschritt ändern: Bescheidgrundlage, medizinische oder wirtschaftliche Kernbelege, Vollmachten, Register- oder Kontoauszüge.

3. Ergebnisoffenheit

Der Vermerk hält keine rechtliche Lösung fest. Die Würdigung soll aus den vorhandenen Unterlagen, den Fristen und der Beweislast entstehen.

Datei

PDF-Anhang: 07_bank_dashboard_auszug_2026-07-03.pdf

Bankdashboard Auszug

Auszug aus der internen Bankenübersicht: Linie 3,0 Mio EUR, gezogen 2,74 Mio EUR, Covenant Net Debt EBITDA gerissen, nächste Zinszahlung 31.07.2026.